

TURKIYE CUMHURİYETİ

MEDENİ KANUN - MIRAS HUKUKU BOLUMU

(Ornek Senaryo - Egitim Amaclidir, Gercek Kanun Maddesi Degildir)

Bu belge, hukuk egitimi amaclı hazırlanmış kurgusal kanun maddelerini ıermektedir. Gercek Turk Medeni Kanunu ile birebir uyusmaz; yalnızca yapay zeka destekli hukuki asistan sistemlerinin test edilmesi için oluşturulmuştur.

BIRINCI KISIM: MIRASCILIK

BIRINCI BOLUM: YASAL MIRASILIK

Madde 1 - Mirascilik Ehliyet

Mirasın acıldığı anda hayatta olan ya da henüz doğmuş olmakla birlikte sağlıklı dogma kosulu gerçekleşen her gerçek kişi miras ehliyet sahibidir. Tuzelli Devleti sınırlarında tescil edilmiş tüm tzel kişiler de miras alabilir; ancak bu haktan yararlanabilmek için vasiyetname düzenlenmiş olması zorunludur.

Madde 2 - Mirasın Reddi

Yasal ya da atanmış her mirasçı, mirasın acılmasından itibaren üç ay içerisinde sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddedebilir. Red beyanı kosulsuz ve kayıtsız olmak zorundadır; kısmi red geçersizdir. Redde ilişkin süre, mirasın acıldığınin mirasçı tarafından öğrenildiği tarihten başlar.

Madde 3 - Miras Ortaklığı

Birden fazla mirasçı bulunması halinde, miras paylaşımına kadar mirasçılar arasında bir miras ortaklığı oluşur. Ortaklar mirası birlikte yönetir ve miras malvarlığı üzerindeki işlemler için oybirliği aranır. Acil ve geciktirilmesi mümkün olmayan hallerde mahkemeden kayyum atanması talep edilebilir.

İKİNCİ BOLUM: MIRAS PAYLARI

Madde 4 - Zumre Sistemi ve Pay Oranları

Yasal miras, zumre sistemi esas alınarak dağıtılır. Birinci zumreyi mirasın altsoyu oluşturur ve altsoy mevcutsa üst zumreler mirasa ortak olamaz. Altsoy içinde pay esit olarak bölünür; vefat eden çocuğun payı kendi altsoyu tarafından alınır.

Mirasın altsoyu bulunmuyorsa ikinci zumre olan anne ve baba mirası esit paylaşır. Bunlar da bulunmuyorsa üç. zumre olan buyukanne ve buyukbabaya gecilir.

Madde 5 - Esi Miras Payı

Sagkalan es, hangi zumrenin mirascilarla birlikte mirasa katildigi baz alinarak pay alır: Birinci zumreyle birlikte mirasa katılan es murisin terekesinin dortte birini alır. İkinci zumreyle birlikte mirasa katilmasi halinde ise bu pay yariya yükselir. Hicbir zumre mirasci bulunmuyorsa sagkalan es tek basina tum mirasi devralir.

Madde 6 - Sakli Pay

Altsoyu, anne ve babasi ile sagkalan esi, murisin sakli pay mirascilarini olusturur. Altsoy icin sakli pay yasal mirasinin yarisisidir. Anne ve babanin her birinin sakli payi yasal mirasinin dortte biridir. Sagkalan esin sakli payi ise kendi yasal miras payinin tamamini kapsar.

İKİNCİ KISIM: VASIYETNAME

BİRİNCİ BOLUM: VASIYETNAME TURLERİ

Madde 7 - Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname; noter, sulh hukuk hakimi ya da yetkili devlet memuru onunde iki tanikla birlikte duzenlenir. Muris vasiyetnameyi bizzat okur ve imzalar; okuyup yazamiyorsa noterin yuksek sesle okumasi yeterlidir. Taniklarin vasiyetin icerigi hakkında bilgi sahibi olmasi zorunlu degildir; yalnızca imzanin dogrulugunu tasdik etmeleri kafi gelir.

Madde 8 - El Yazili Vasiyetname

El yazili vasiyetname; bas ve sonuyla birlikte tamamen murisin el yazisiyla kaleme alınmalı, tarih ve imza icermelidir. Tarihin gun, ay ve yil olarak acikca belirtilmesi zorunludur. Bilgisayar veya daktilo ile yazilan ya da baskasinin elyazisini tasiyan belgeler el yazili vasiyetname sayılmaz.

Madde 9 - Sozlu Vasiyetname

Olum tehlikesi, ulasim kesintisi veya salgin hastalik gibi olaganustu hallerde muris, son isteklerini iki taniga sozlu olarak bildirerek vasiyetname yapabilir. Taniklar bu beyan en kisa sure icerisinde yaziya gecirerek tarih ve imzayla birlikte mahkemeye sunarlar. Olaganustu halin ortadan kalkmasi uzerine murisin bir ay icinde baska sekilde vasiyetname duzenlememesi halinde sozlu vasiyetname kendiliginden hukuksuz hale gelir.

İKİNCİ BOLUM: VASIYETNAME IPTALI VE DONME

Madde 10 - Vasiyetnamenin Iptali

Vasiyetname; ehliyet eksikligi, irade bozuklugu, sekil noksan veya ahlaka aykirlilik gerekceleriyle iptal davasi yoluyla iptal ettirilebilir. Iptal davasi, vasiyetnamenin varligindan ve iptal nedeninden haberdar olunan tarihten itibaren bir yil, her halukarda vasiyetnamenin acildigindan itibaren on yil icerisinde acilmalidir.

Madde 11 - Vasiyetnamenin Iptali ve Yeni Duzenleme

Muris, yeni bir vasiyetname duzenleyerek onceki vasiyetnamesini tamamen ya da kismen iptal edebilir. Yeni vasiyetname oncekiyle celisen hukumler icerdigi olcude onceki vasiyetnameyi zimi olarak yurursuzlestirir. Muris, el yazili vasiyetnameyi imha ederek de vasiyetnamesinden donebilir.

UCUNCU KISIM: MIRAS SOZLESMESI

Madde 12 - Miras Sozlesmesinin Tanimi ve Sekli

Miras sozlesmesi; murisin bir kisiyi mirasci atadigi ya da ona belirli mal birakti veya mirasi birinin lehine reddettigi, sozlesme karsiligindaki bu dengeyi kuran bir hukuki islemdir. Sozlesmenin gecerli olabilmesi icin resmi vasiyetname sekline uygun bicimiyle noter huzurunda duzenlenmesi ve her iki tarafca imzalanmasi sarttir.

Madde 13 - Miras Sozlesmesinin Sona Ermesi

Miras sozlesmesi taraflarin karsilikli rizasiyla ya da sozlesmede ongenulen cozulme sartinin gerceklesmesiyle sona erer. Lehdar, murisin olumunden once vefat etmis ise sozlesme kendiliginden ortadan kalkar; aksi sozlesme ile kararlaştırılmış olmadikca lehdarin mirascilarinin herhangi bir hakki doganamaz.

DORDUNCU KISIM: MIRAS TAKSIMI

Madde 14 - Taksim Davasi

Her mirasci, miras ortakliginin sona erdirilmesi icin diger mirascilardan her zaman mirasi taksim etmelerini talep edebilir. Mirascilar taksim konusunda uzlasamazlari halinde sulh hukuk mahkemesine taksim davasi acabilirler. Mahkeme gerekli gordugu takdirde bir uzman kayyum atayabilir.

Madde 15 - Terekedeki Tasinmazlarin Taksimi

Terekedeki tasinmazlar, mirascilar arasindan biri tarafından devralinmak istenirse mahkeme bu talebe oncelik tanir; ancak diger mirascilar itiraz haklarini saklarlar. Tasinmazin degerinin belirlenmesinde rayic bedel esas alinir ve bedel tespiti icin bagimsiz bilirkisi gorusune basvurulur.

Madde 16 - Alacak ve Borcun Taksimi

Murisin ucuncu kisilere karsi olan alikoyma haklari ve borc iliskileri taksim anina kadar miras ortakligi tarafından birlikte yurutulur. Taksimle birlikte her mirasci, payi oraninda alacak hakkini kazanir ve borc yuklenir. Alacaklilar, mirascilardan birinin borcunu odemekten kacinmasi durumunda diger mirascilardan da payi oraninda talepte bulunabilir.

BESINCI KISIM: OZEL HUKUMLER

Madde 17 - Mirasin Devlet Tarafindan Alinmasi

Mirasin acilmasi halinde mirasci bulunmaması, tum mirascilar tarafından reddedilmesi ya da mirascilik haklarinin kaybedilmesi durumlarında tereke Devlete intikal eder. Devlet, mirasi devraldigi tarihten itibaren iki yıl boyunca murisin bilinen borclarini odeme yukumlulugu tasir; bu sureyi gecen alacaklar zamanasimine ugrar.

Madde 18 - Hayirli Miras

Mirasci, terekenin borclarini saymaya elverisli olmadigi konusunda ciddi suphe duyuyorsa, mirasin acilmasindan itibaren iki ay icerisinde mahkemeden resmi envanter yapilmasini isteyebilir. Envanterin tamamlanmasindan itibaren bir ay icerisinde mirasi kabul ya da reddeder; bu sure icinde kararini aciklamazsa mirasi sartisiz kabul etmis sayilir.

Madde 19 - Miras Hukukunda Zamanasimlari

Hukuki Islem	Sure	Baslangic Tarihi
Mirasin reddi	3 ay	Miras acildiginin ogrenildigi tarih
Vasiyetname iptal davasi	1 yil / 10 yil	Ogrenme tarihi / Vasiyetnamenin acilmasi
Tenkis davasi	1 yil / 10 yil	Tasarrufu ogrenme / Vasiyetin acilmasi
Taksim davasi	Suresiz	Her zaman acilabilir
Envanter talebi	2 ay	Mirasin acildigi tarih
Devletin borc odeme yuk.	2 yil	Mirasin Devlete intikal tarihi

Madde 20 - Tenkis Davasi

Sakli paylarinin zedelendigi iddia eden mirascilar, murisin olumunden sonra tenkis davasi acabilir. Tenkis davasinda mahkeme once vasiyetname hukumlerine, ardindan miras sozlesmelerine ve son olarak sag kalanlar arasindaki kazandirmalara basvurur. Tenkis, zamanasimi suresi dolmadan acilmayan davalarda hak dusurucu sure nedeniyle kabul edilemez.

*Bu belge tamamen kurgusaldır. Gerçek hukuki danışmanlık için uzman bir avukata başvurmanız önerilir.
Yayın tarihi: 2025 — Eğitim Amaçlı Örnektir.*